



# SONSTIGE VERTRAGSBESTANDT EILE

BW 1

# Sonstige Vertragsbestandteile



2

## □ Eigentumsvorbehalt:

- „Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.“

## □ Umtauschrecht: ????

## □ Pönale = Vertragsstrafe:

- Pauschalierter Schadenersatz bei verspäteter Lieferung
- VK muss zahlen und trotzdem erfüllen

## □ Reuegeld = Stornogebühr:

- Gegen Zahlung – Rücktritt vom Vertrag



# Sonstige Vertragsbestandteile



3

## □ Garantie

- Zum Schutz des Käufers bei Mängeln, die nach der Übergabe des Produktes innerhalb der Garantiefrist auftreten
- Freiwillige Leistung des Verkäufers

## □ Nebenleistungen: Montage, Einschulung, Updates

## □ Verpackung

# Verpackung

4



## □ Funktionen der Verpackung

- Schutz
- Transport- und Lagerfähigkeit
- Verkaufsförderung und Werbur
- Information



# Verpackung

5



## □ Regelungen

- VK muss Verpackung **sorgfältig** auswählen -> ausreichend Schutz
- Wenn K eine **besondere Verpackung** möchte -> Vereinbarung im KV (z.B. neutrale Verpackung)
- **Kosten:** wenn nichts anderes vereinbart ist, muss K die Kosten tragen (häufig im Preis eingerechnet)



# Verpackung

6



## □ Umwelt - Verpackungsverordnung:

- Vermeidung von Verpackungsabfällen
- Sammlung von nicht vermeidbaren Verpackungen
- Wiederverwendung oder Recycling



# Allgemeine Geschäftsbedingungen



7

- Sind **vorformulierte Vertragsinhalte**, welche die Bedingungen von Kaufverträgen **zusammenfassen**
- Zum Beispiel:
  - Lieferbedingungen
  - Zahlungsbedingungen
  - Zahlungsmethoden
  - Eigentumsvorbehalt
  - Garantie
  - Umtausch
  - ...

The letters 'AGB' are rendered in a bold, 3D font with a blue glow effect, set against a light blue background.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen



8

## □ Geltung von AGB:

### Hinweispflicht

Wenn AGB Vertragsinhalt werden sollen, muss das Unternehmen **dar-auf aufmerksam** machen. Konsumenten müssen **vor** dem Vertragsabschluss die **Möglichkeit** haben, die AGB einzusehen.



#### Beispiele

- Der Verkäufer sollte die AGB im Geschäft griffbereit haben, falls Kunden diese sehen möchten.
- Die AGB werden auf der Rückseite des Vertragsformulars abgedruckt.

# AGB

### Zustimmungspflicht

Je nach Geschäftsart erfolgt die Zustimmung verschieden.

- **Stillschweigende Zustimmung im Geschäft:** Sind im Geschäft (z. B. bei der Kassa) die AGB aufgehängt, wird davon ausgegangen, dass sich der Konsument beim Kauf mit den AGB einverstanden erklärt.
- **Ausdrückliche Zustimmung im Onlineshopping:** Eine Bestellung ist erst möglich, wenn sich der Konsument mit den AGB einverstanden erklärt. Dies geschieht etwa durch das Anhaken eines Kästchens.



# Allgemeine Geschäftsbedingungen



9

- **Gefahren:**
  - oft vorteilhafter für den Verkäufer
  - oft unverständliche Formulierungen
  - Die wenigsten Kunden lesen die AGB wirklich durch
- Gesetz schützt den Käufer, weil **Bestimmungen unwirksam** sind, wenn sie:
  - Käufer grob benachteiligen
  - unverständlich oder unklar formuliert
  - gegen das KSchG verstoßen

**AGB**